



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Tribunale ordinario di Spezia in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promossa da:

SALT SOCIETA' AUTOSTRADALE LIGURE TOSCANA PA TRONCO LIGURE TOSCANO,
cf 00140570466, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Melley, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a La Spezia Via B. Biassa n. 22,

-attore-

Contro

SPEZIA RISORSE SPA, p. iva 01222120113, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Piciocchi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Genova Via Assarotti n. 48/6,

-convenuto-

CONCLUSIONI

*Per l'attore SALT SOCIETA' AUTOSTRADALE LIGURE TOSCANA PA TRONCO LIGURE TOSCANO come in foglio di precisazione delle conclusioni:

“Voglia l'ill.mo Tribunale della Spezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, annullare e/o comunque dichiarare nulli e/o inefficaci gli accertamenti impugnati e, per l'effetto, dichiarare non dovuti da Salt gli importi a titolo di Cosap pretesi da Spezia Risorse S.p.a., con ogni consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.

*Per il convenuto SPEZIA RISORSE SPA come in foglio di precisazione delle conclusioni:

“rigettare integralmente la domanda avversaria e, per l'effetto, dichiarare legittimi i verbali di violazione al Regolamento per l'applicazione del Canone di occupazione spazi e aree pubbliche e diffida al pagamento del Canone e Interessi emessi da Spezia Risorse S.p.A. per le annualità 2013,2014,2015,2016 e 2017, con conseguente debenza delle somme ivi indicate”.

Premesso

SALT SOCIETA' AUTOSTRADALE LIGURE TOSCANA PA TRONCO LIGURE TOSCANO (di seguito SALT) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia SPEZIA RISORSE SPA.

L'attore esponeva in fatto di avere ricevuto in data 15.05.2018 la notifica ad istanza di SPEZIA RISORSE SPA di 5 verbali di accertamento pari a totali Euro 562.681,00 (verbali protocolli nn. 94, 95, 96, 97, 98, tutti del 19.04.2018), a titolo di canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (di seguito Cosap) per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, in relazione ai viadotti dell'autostrada A12 Sestri Levante – Livorno di cui la medesima SALT è concessionaria, sovrastanti terreni di proprietà del Comune di La Spezia.

L'attore deduceva in diritto l'illegittimità dei verbali di accertamento per plurimi motivi: applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 20 co. 1 lettera w) del Regolamento Cosap del

Comune di La Spezia, trattandosi di occupazione effettuata dallo Stato; difetto del presupposto oggettivo del Cosap a norma dell'art. 3 co. 2 del Regolamento Cosap del Comune di La Spezia, ovvero la sottrazione dello spazio pubblico a danno della collettività, considerato che lo Stato medesimo ha sottratto l'area all'uso generalizzato della collettività per la realizzazione del servizio autostradale; difetto del presupposto soggettivo del Cosap a norma dell'art. 3 co. 2 e dell'art. 1 co. 2 lettera b) del Regolamento Cosap del Comune di Spezia, ovvero l'occupazione dello spazio pubblico in forza di provvedimento di concessione proveniente dal Comune oppure tramite occupazione di fatto eventualmente abusiva, considerato che SALT gestisce i viadotti in forza di concessione dello Stato.

L'attore chiedeva l'annullamento dei verbali di accertamento.

*Si costituiva in giudizio SPEZIA RISORSE SPA, contestando le tesi difensive attoree e chiedendo il rigetto delle domande svolte da parte attrice.

*In corso di causa non veniva svolta istruttoria.

All'udienza del 29.04.2021 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

Osservato

Il presente procedimento si svolge nelle forme del rito ordinario di cognizione come richiamate dall'art. 32 D.Lgs. 150/2011 in punto di controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.

L'opposizione svolta da SALT non può essere accolta.

*Il motivo attinente la sussistenza della causa di esenzione dalla Cosap di cui all'art. 20 co. 1 lettera w) del Regolamento Cosap del Comune di La Spezia non è fondato.

Il Regolamento Cosap del Comune di La Spezia (ovvero il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.02.2012 e da ultimo modificato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.05.2018, documento n. 6 SALT) all'art. 20 co. 1 lettera w) esclude dall'applicazione del canone le occupazioni effettuate dallo Stato.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 16963/2018) ha precisato che l'occupazione presupposto del tributo Cosap (ovvero l'occupazione di spazio pubblico da parte di soggetto di diritto privato) deve essere valutata direttamente con riferimento al soggetto che gestisce l'area, conseguendone che in caso di concessione di beni demaniali od appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato (a favore del soggetto che gestisce la rete autostradale) si configura l'applicabilità del tributo a carico del soggetto concessionario qualora i beni oggetto di concessione occupino spazi di proprietà di altri enti pubblici (nel caso di specie terreni di proprietà del Comune di La Spezia).

*Il motivo attinente il difetto del presupposto oggettivo del Cosap non è fondato.

Il Regolamento Cosap del Comune di La Spezia all'art. 2 co. 2 prevede che il canone è dovuto *“in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico”*.

Questo Giudice deve evidenziare che ogni forma di gestione dello spazio pubblico che limita il libero accesso degli utenti (tenuti al pagamento di pedaggio per l'utilizzo della rete autostradale) comporta sottrazione dell'area all'uso pubblico.

*Il motivo attinente il difetto del presupposto soggettivo del Cosap non è fondato.

Il Regolamento Cosap del Comune di La Spezia, da un lato, prevede all'art. 2 co. 2 che *“Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo”*, dall'altro lato, all'art. 1 co. 2 lettera b) definisce concessione *“il provvedimento mediante il quale il Comune autorizza le occupazioni di suolo pubblico gli accessi e le diramazioni stradali”*.

Questo Giudice deve evidenziare che l'occupazione dei terreni di proprietà del Comune in forza di provvedimento di concessione dello Stato rientra nella fattispecie dell'occupazione di fatto dello spazio pubblico del Comune (da contrapporsi all'occupazione di diritto che il

Regolamento Cosap del Comune di La Spezia limita all'ipotesi di occupazione sulla base di concessione proveniente dal Comune di La Spezia), come tale soggetto all'applicazione del tributo.

*Questo Giudice deve rigettare le domande svolte da SALT.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Gli onorari della difesa di SPEZIA RISORSE SPA (a favore di SALT) vengono liquidati in Euro 11.472,00 ed accessori, applicando i parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (Euro 512.681,00), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali svolte (studio, introduttiva, decisionale).

P.Q.M.

A) Rigetta le domande svolte da SALT SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA PA TRONCO LIGURE TOSCANO.

B) Condanna SALT SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA PA alla rifusione delle spese processuali a favore di SPEZIA RISORSE SPA, liquidandole in Euro 11.472,00 ed accessori per onorari.

La Spezia, 16.11.2021

Il Giudice,

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli